

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Portafolio de Inversión ARKA Savings

Gestión Patrimonial · Programas de Asignación Estructurada · Versión 2025
Inspirado en estándares CNBV · Registro IBC No. 20-25-00-568



AVISO PREVIO AL INVERSIONISTA: Este documento contiene los términos que regulan su participación en los Portafolios de inversión ARKA Savings. Antes de suscribirse a cualquier programa, le solicitamos leer íntegramente estas condiciones. Al completar su proceso de incorporación y activar un programa Savings, usted declara haber leído, comprendido y aceptado la totalidad de las disposiciones aquí contenidas.

I. PARTES CONTRATANTES Y DEFINICIONES

GESTOR PATRIMONIAL	INVERSIONISTA / PARTICIPANTE
ARKA Global Liquidity Ltd Sociedad constituida bajo las leyes de Santa Lucía. IBC No. 20-25-00-568 Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Bay, Gros-Islet, Santa Lucía. Oficina operativa: Lic. Manuel Gómez Morín 3960, Piso 10, Col. Centro Sur, 76090 Santiago de Querétaro, Qro., México. <i>En adelante: "ARKA" o "el Gestor".</i>	Persona física o moral que, habiendo completado satisfactoriamente el proceso de verificación de identidad (KYC/KYB) y cumpliendo con los requisitos del perfil de inversionista, suscribe uno o más Programas de Rendimiento dentro del ecosistema ARKA Savings. Sus datos de identificación corresponderán a los provistos en el formulario electrónico de apertura de cuenta, validados contra documentación oficial. <i>En adelante: "el Inversionista" o "el Participante".</i>

Definiciones

Programa Savings	Instrumento de gestión patrimonial estructurado ofrecido por ARKA, mediante el cual el Inversionista asigna capital a un programa de rendimiento predefinido, con condiciones claras de plazo, tasa, liquidez y distribución de beneficios.
ARKA Savings Fijo	Modalidad de Programa Savings en la que el Inversionista compromete un capital específico durante un plazo determinado, a cambio de un rendimiento periódico establecido al momento de la suscripción.
ARKA Savings Flexible	Modalidad de Programa Savings en la que el Inversionista ingresa con un capital mínimo y puede realizar aportaciones adicionales, recibiendo rendimientos calculados diariamente y distribuidos mensualmente.
Portal del Inversionista	Plataforma digital privada de ARKA (my.arkaltd.io) desde la cual el Inversionista gestiona su cuenta, visualiza sus programas activos, monitorea rendimientos y realiza operaciones de ingreso y retiro de capital.

Cuenta Segregada Digital	Espacio de custodia digital dentro del Portal del Inversionista, asociado a una moneda o activo digital específico, desde el cual se suscriben y administran los Programas Savings.
Rendimiento	Beneficio económico generado por la asignación de capital a un Programa Savings, calculado conforme a la tasa y metodología establecidas para cada programa.
Objetivo de Retorno anual (TAR)	Porcentaje anualizado (TAR) aplicado sobre el capital suscrito para el cálculo del rendimiento del programa. Puede ser fija o variable por escalones según el programa.
Escalones de Tasa (Tiers)	Estructura de tasas diferenciadas por volumen de capital asignado, disponible en programas Savings Flexible.
Período de Permanencia	Plazo mínimo durante el cual el capital suscrito debe permanecer asignado al programa. El retiro antes de este período puede generar una penalización.
Penalización por Retiro Anticipado	Cargo aplicado al Inversionista cuando solicita el retiro de su capital antes del vencimiento del Período de Permanencia establecido en el programa.
Comisión de Suscripción	Cargo de entrada que puede aplicar al momento de suscribirse a un Programa Savings, descontado automáticamente de la Cartera Digital del Inversionista. (N/A)
KYC / KYB	Know Your Customer / Know Your Business. Proceso de verificación de identidad, domicilio y origen de capital, requerido como condición previa a la activación de cualquier programa.
AML	Anti-Money Laundering. Políticas y controles de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en alineación con estándares CNBV y mejores prácticas internacionales.
CNBV	Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. Organismo regulador cuyas directrices y estándares de divulgación, transparencia y protección al inversionista inspiran las políticas de ARKA.
Vencimiento del Programa	Fecha en que concluye el plazo de un Programa Savings Fijo y el capital suscrito regresa íntegramente a la Cartera Digital del Inversionista.
Distribución de Rendimiento	Abono del rendimiento generado a la Cartera Digital del Inversionista, conforme a la periodicidad definida por cada programa.

II. OBJETO Y NATURALEZA DEL PROGRAMA ARKA SAVINGS

- 2.1** El objeto del presente documento es establecer los términos y condiciones bajo los cuales ARKA Global Liquidity ofrece al Inversionista acceso a los Portafolios de Inversión ARKA Savings, instrumentos de gestión patrimonial estructurados diseñados para la asignación eficiente de capital con generación de rendimiento consistente.
- 2.2** ARKA Savings es un programa de rendimiento privado administrado por ARKA Global Liquidity en su calidad de gestor de capital. No es un producto bancario, depósito a plazo fijo regulado por la CNBV, ni un instrumento del mercado de valores de distribución pública. Su estructura es comparable, en términos comerciales, a los programas de rendimiento ofrecidos por gestores patrimoniales privados, fondos y family offices a nivel internacional.
- 2.3** La participación en ARKA Savings está orientada a inversionistas que buscan asignar capital de manera estructurada y disciplinada, con miras a obtener rendimientos consistentes en el mediano y largo plazo, dentro de un marco de gestión de riesgo institucional.
- 2.4** ARKA Savings no garantiza rendimientos fijos en términos absolutos. Las tasas de rendimiento publicadas en el Portal del Inversionista son objetivos establecidos con base en el historial operativo y la capacidad de gestión de

ARKA, pero no constituyen una promesa incondicional de pago ni una garantía de resultado. El desempeño pasado no es indicativo de resultados futuros.

2.5 ARKA actúa como administrador y único responsable de los Programas Savings. Ningún proveedor tecnológico, banco corresponsal, ni proveedor de infraestructura asume obligaciones económicas frente al Inversionista por concepto de rendimientos Savings.

III. MODALIDADES DE PROGRAMAS SAVINGS

3.1 ARKA ofrece dos modalidades de Programas Savings, diseñadas para perfiles de inversionista distintos en cuanto a horizonte de inversión, necesidad de liquidez y preferencia de rendimiento. Ambas modalidades operan dentro del Portal del Inversionista bajo parámetros configurados y auditados por ARKA.

CARACTERÍSTICA	SAVINGS FIJO	SAVINGS FLEXIBLE
Objetivo	Rendimiento fijo por plazo comprometido. Ideal para capital de largo plazo.	Rendimiento acumulado con flexibilidad de aportaciones. Ideal para capital activo.
Capital de ingreso	Monto fijo definido por el programa al momento de la suscripción.	Monto mínimo inicial; el Inversionista puede realizar aportaciones adicionales en cualquier momento.
Plazo	Plazo fijo en días, establecido por ARKA al diseñar el programa.	Sin plazo mínimo obligatorio. El Inversionista permanece activo mientras lo desee.
Acumulación de rendimiento	Rendimiento periódico lineal calculado sobre el capital suscrito.	Rendimiento diario acumulado y abonado el primer día hábil de cada mes.
Escalones de tasa	No aplica. Tasa única por programa.	Aplica. La tasa de rendimiento puede mejorar al superar umbrales de capital predefinidos.
Disponibilidad del capital	Capital comprometido durante el plazo. El retiro anticipado puede generar penalización.	Capital disponible sujeto a condiciones del programa y período mínimo de permanencia.
Devolución de capital	Al vencimiento del plazo, el capital regresa íntegramente a la cartera del Inversionista.	El capital puede retirarse conforme a las condiciones de liquidez del programa activo.
Penalización por salida anticipada	Porcentaje del capital suscrito o monto fijo, según el programa.	Porcentaje del capital suscrito o monto fijo según condiciones del programa activo.
Comisión de entrada	Puede aplicar. Se descuenta al momento de la suscripción.	Puede aplicar. Se descuenta al momento de la suscripción.
Perfil de Inversionista	Inversionista con horizonte de largo plazo y baja necesidad de liquidez inmediata.	Inversionista que busca rendimiento activo con acceso eventual a su capital.

Savings Fijo — Descripción Detallada

- 3.2 En la modalidad Savings Fijo, el Inversionista suscribe un monto de capital predefinido durante un plazo establecido, a cambio de un rendimiento periódico calculado sobre dicho capital. Al término del plazo, el capital original regresa íntegramente a la Cartera Digital del Inversionista, junto con el último pago de rendimiento correspondiente al período final.
- 3.3 El rendimiento del Savings Fijo se calcula de manera lineal sobre el capital suscrito, conforme a la tasa y periodicidad definidas en el programa al momento de la suscripción. El Inversionista conoce con precisión, antes de suscribirse, el monto del rendimiento periódico que recibirá y la fecha de vencimiento del programa.
- 3.4 Durante el plazo del programa, el capital suscrito en Savings Fijo no está disponible para retiro sin incurrir en la penalización por retiro anticipado establecida en las condiciones del programa. ARKA notificará al Inversionista la penalización aplicable antes de procesar cualquier solicitud de cancelación anticipada.

Savings Flexible — Descripción Detallada

- 3.5 En la modalidad Savings Flexible, el Inversionista ingresa con un monto mínimo de capital y puede realizar aportaciones adicionales en cualquier momento, sin restricción de plazo fijo. El rendimiento se acumula diariamente sobre el saldo total asignado y se distribuye a la Cartera Digital del Inversionista el primer día hábil de cada mes.
- 3.6 Savings Flexible puede operar con una estructura de escalones de tasa (tiers): a mayor volumen de capital asignado, mayor será la tasa de rendimiento aplicable. El cambio de tasa aplica automáticamente sobre el saldo total a partir del día en que el capital supera el umbral correspondiente, sin necesidad de acción por parte del Inversionista.
- 3.7 El capital asignado en Savings Flexible está sujeto a un período mínimo de permanencia definido por el programa. Los retiros solicitados antes del vencimiento de dicho período pueden estar sujetos a penalización por retiro anticipado. Los retiros dentro del período permitido se procesarán conforme a los plazos establecidos en la Sección VIII del presente documento.

IV. PROCESO DE SUSCRIPCIÓN E INCORPORACIÓN

- 4.1 Para acceder a los Programas Savings de ARKA, el Inversionista deberá completar satisfactoriamente el proceso de incorporación institucional, que incluye las siguientes etapas secuenciales:

Paso 1 — Solicitud de Apertura	El Inversionista completa el formulario electrónico de apertura de cuenta en el Portal del Inversionista (my.arkaltd.io), proporcionando la información personal requerida.
Paso 2 — Verificación de Identidad	Se realiza el proceso KYC (persona física) o KYB (persona moral), que incluye: verificación de identidad oficial, comprobante de domicilio, validación documental y verificación de origen de capital.
Paso 3 — Cumplimiento AML	El proceso incluye controles de Prevención de Lavado de Dinero (AML) y validaciones internas de cumplimiento, conforme a los estándares alineados con la CNBV y la regulación internacional aplicable.
Paso 4 — Activación de Cuenta	Una vez completada y aprobada la verificación, se activa la cuenta individual del Inversionista dentro del Portal, incluyendo su Cartera Digital en la moneda requerida por el programa de su interés.

Paso 5 — Selección de Programa	El Inversionista accede a la sección ARKA Savings del Portal, revisa los programas disponibles con sus condiciones completas (tasa, plazo, penalizaciones, comisiones) y selecciona el de su preferencia.
Paso 6 — Suscripción y Confirmación	El Inversionista confirma la suscripción al programa seleccionado. A partir de este momento, ARKA registra el plan individual del Inversionista y el capital queda asignado al programa.
Paso 7 — Monitoreo y Seguimiento	El Inversionista accede en todo momento a su panel de control desde el Portal web o la aplicación móvil de ARKA, donde puede visualizar su capital asignado, rendimientos acumulados, historial de distribuciones y estado de programas activos.

- 4.2** ARKA se reserva el derecho de rechazar solicitudes de apertura de cuenta o de suscripción a programas, sin necesidad de justificación, cuando el perfil del solicitante no cumpla con los estándares de riesgo, cumplimiento normativo o jurisdicción establecidos por ARKA.
- 4.3** El Inversionista solo podrá registrar una cuenta en el Portal del Inversionista de ARKA. Cualquier cuenta adicional detectada será bloqueada y el Inversionista será notificado al respecto.
- 4.4** Al completar el proceso de incorporación y seleccionar la opción de aceptación de los presentes Términos y Condiciones, el Inversionista manifiesta su consentimiento expreso e informado con todas las disposiciones aquí contenidas, incluyendo la naturaleza, riesgos y condiciones de los Programas Savings.

V. TASAS DE RENDIMIENTO, CÁLCULO Y DISTRIBUCIÓN

- 5.1** Las tasas de rendimiento aplicables a cada Programa Savings son establecidas por ARKA y publicadas en el Portal del Inversionista al momento de la suscripción. El Inversionista puede consultar en cualquier momento las condiciones vigentes de cada programa activo.
- 5.2** Para programas Savings Fijo, el rendimiento de cada período se calcula sobre el capital suscrito conforme a la tasa establecida en el programa. Los pagos se realizan con la periodicidad definida (semanal, quincenal o mensual, según el programa), y el capital original se devuelve al vencimiento del plazo.
- 5.3** Para programas Savings Flexible, el rendimiento se devenga diariamente sobre el saldo total asignado. El monto acumulado durante el mes se distribuye a la Cuenta Segregada Digital del Inversionista el primer día hábil del mes siguiente. Si el saldo supera umbrales de escalones de tasa, la tasa aplicable se ajusta automáticamente.
- 5.4** Las tasas de rendimiento publicadas son tasas anualizadas de referencia (TAR). El rendimiento efectivo recibido por el Inversionista dependerá del capital asignado, la duración de la participación y el programa seleccionado.
- 5.5** ARKA se reserva el derecho de modificar las tasas de rendimiento de nuevos programas en cualquier momento, en función de las condiciones de gestión patrimonial y de mercado. Los programas ya activos y suscritos por el Inversionista no serán modificados en su tasa ni condiciones durante el período de vigencia comprometido, salvo en los casos de fuerza mayor establecidos en la Sección XII del presente documento.
- 5.6** Los rendimientos distribuidos a la Cuenta Segregada Digital del Inversionista se encontrarán disponibles para su uso o retiro conforme a las políticas de la Sección VIII, salvo que el Inversionista opte por reinvertirlos en un nuevo programa, en cuyo caso deberá suscribir un programa adicional a través del Portal.

VI. CUSTODIA DE CAPITAL Y TRANSPARENCIA PATRIMONIAL

- 6.1** El capital de los Inversionistas es administrado por ARKA bajo una arquitectura de custodia que combina infraestructura bancaria institucional, gestión de activos digitales y cuentas individuales segregadas en el Portal del Inversionista. Cada Inversionista cuenta con una cuenta individual identificable, trazable y visible en todo momento desde su portal personal.
- 6.2** La custodia del capital en moneda fiduciaria se realiza a través de infraestructura bancaria institucional, incluyendo proveedores especializados en servicios financieros y pagos internacionales (Eqwire, JP Morgan, Citibank, DBS). Los depósitos en moneda fiduciaria son canalizados hacia el entorno operativo de ARKA mediante infraestructura de banking-as-a-service.
- 6.3** Cuando el Inversionista realiza aportaciones mediante activos digitales estables (USDT u otros), las transacciones se procesan a través de infraestructura especializada de pagos y conversión de criptoactivos, verificando la recepción y liquidación antes de su asignación al programa seleccionado.
- 6.4** El Inversionista tendrá acceso permanente a su panel de control individual desde el Portal del Inversionista (my.arkaltd.io) y desde la aplicación móvil oficial de ARKA, donde podrá visualizar en tiempo real: capital asignado por programa, rendimientos acumulados, historial completo de distribuciones, estado de programas activos y movimientos de su Cuenta Segregada Digital.
- 6.5** Los fondos de los Inversionistas no cuentan con garantía gubernamental ni seguro de depósito de carácter público (IPAB, FDIC o equivalente). Sin embargo, ARKA mantiene políticas internas de segregación de capital y controles de riesgo institucional para proteger el patrimonio de sus inversionistas, así como activos en bienes inmuebles.
- 6.6** ARKA se compromete a mantener una relación directa, transparente y documentada con cada Inversionista, proporcionando acceso continuo a información operativa, reportes de desempeño y soporte institucional durante toda la vigencia de la relación patrimonial.

VII. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Derechos y Obligaciones del Inversionista

- 7.1** El Inversionista tiene derecho a recibir la totalidad de los servicios y condiciones establecidos en el programa al que se suscribió, conforme a los términos vigentes al momento de su suscripción y durante el período comprometido.
- 7.2** El Inversionista tiene derecho a acceder en todo momento a su información patrimonial a través del Portal del Inversionista, incluyendo saldos, rendimientos, historial de distribuciones y estado de programas activos.
- 7.3** El Inversionista deberá proporcionar información personal veraz, actualizada y verificable durante el proceso de incorporación y durante toda la vigencia de su relación con ARKA. La provisión de información falsa o documentación apócrifa faculta a ARKA a suspender la cuenta, retener fondos y, en su caso, reportar a las autoridades competentes.
- 7.4** El Inversionista es el único responsable del cumplimiento de las obligaciones fiscales derivadas de los rendimientos obtenidos a través de los Programas Savings, tanto en su país de residencia como en cualquier otra jurisdicción aplicable. ARKA no asume responsabilidad alguna por las obligaciones tributarias del Inversionista.

7.5 El Inversionista se compromete a no ceder, transferir ni gravar sus derechos sobre los Programas Savings activos a terceros, sin el consentimiento previo y por escrito de ARKA.

7.6 El Inversionista deberá comunicarse con ARKA exclusivamente desde la dirección de correo electrónico registrada en su cuenta y a través de los canales oficiales habilitados en el Portal del Inversionista, para garantizar la trazabilidad y seguridad de todas las comunicaciones.

Derechos y Obligaciones de ARKA

7.7 ARKA se reserva el derecho de diseñar, activar, modificar o discontinuar Programas Savings en cualquier momento. Los programas ya activos y suscritos no serán modificados retroactivamente en sus condiciones esenciales durante el período comprometido, salvo en casos de fuerza mayor debidamente notificados.

7.8 ARKA está obligada a distribuir los rendimientos generados conforme a las condiciones del programa suscrito por el Inversionista, dentro de los plazos y mediante los mecanismos establecidos en el presente documento.

7.9 ARKA podrá solicitar documentación adicional al Inversionista en cualquier momento para verificar su identidad, origen de capital o cumplimiento normativo. Durante los procesos de verificación o investigación, ARKA podrá suspender temporalmente el procesamiento de retiros o distribuciones.

7.10 ARKA implementará medidas razonables de seguridad tecnológica e institucional para proteger los fondos e información del Inversionista, operando sobre infraestructura certificada bajo estándares internacionales de seguridad de la información (ISO 27001, SOC 2 Tipo II, ISO 22301).

7.11 ARKA no divulgará información confidencial del Inversionista a terceros, salvo requerimiento de autoridad competente, obligación legal aplicable o consentimiento expreso del Inversionista.

VIII. DEPÓSITOS, RETIROS Y OPERACIONES DE CAPITAL

8.1 ARKA acepta aportaciones de capital del Inversionista en moneda nacional, convirtiéndolas a su equivalente en dólares americanos (USD) a través de sus sistemas bancarios y de pago. La tasa de conversión aplicable se publica en el Portal del Inversionista al momento de cada operación.

8.2 Las aportaciones de capital pueden realizarse mediante transferencia bancaria, ACH u otros métodos aprobados por ARKA que permitan la verificación de la identidad del remitente. No se aceptan aportaciones en efectivo ni en equivalentes de efectivo. También se aceptan aportaciones en activos digitales estables (USDT u otros aprobados), procesadas mediante los canales habilitados en el Portal del Inversionista.

8.3 Todas las aportaciones y retiros de capital deben realizarse entre la cuenta del Inversionista en ARKA y una cuenta bancaria o cartera digital registrada a nombre del propio Inversionista. ARKA no procesará transferencias hacia o desde cuentas de terceros, salvo acuerdo suplementario por escrito que acredite el vínculo legal entre las partes.

8.4 Las solicitudes de retiro de capital disponible (rendimientos distribuidos o capital vencido en programas Fijo) se procesan dentro de un plazo de 3 a 7 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud completa y aprobada a través del Portal del Inversionista. ARKA podrá solicitar documentación adicional antes de aprobar cualquier retiro.

- 8.5** Los retiros de capital asignado a programas Savings activos se sujetarán a las condiciones específicas del programa, incluyendo Condiciones del Mercado, el Período de Permanencia y la penalización por retiro anticipado aplicable. El Inversionista podrá consultar el monto estimado de penalización desde su portal antes de confirmar cualquier retiro anticipado.
- 8.6** ARKA se reserva el derecho de imponer restricciones, aplazar o denegar retiros cuando: (i) se detecte actividad inusual o sospechosa en la cuenta; (ii) existan investigaciones de cumplimiento AML en curso; (iii) la documentación KYC/KYB del Inversionista esté desactualizada o incompleta; o (iv) exista requerimiento de autoridad competente.
- 8.7** Los retiros deberán realizarse a la misma cuenta bancaria o cartera digital utilizada para la aportación inicial, en cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y conforme a las regulaciones AML aplicables.
- 8.8** ARKA no cobra comisiones por retiro de capital o rendimientos vencidos, salvo las penalizaciones por retiro anticipado establecidas en las condiciones del programa activo, y las comisiones bancarias de terceros que puedan aplicar según el método de retiro seleccionado.

IX. MODIFICACIONES, SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DE PROGRAMAS

- 9.1** ARKA se reserva el derecho de activar, modificar o discontinuar la oferta de nuevos Programas Savings en cualquier momento, en función de las condiciones de gestión patrimonial, el entorno macroeconómico y los parámetros operativos del Gestor. Solo los programas con estatus activo serán visibles y suscribibles por los Inversionistas.
- 9.2** Las condiciones esenciales de un programa activo (tasa de rendimiento, plazo y condiciones de penalización) no serán modificadas de manera retroactiva durante el período de vigencia comprometido con el Inversionista, salvo en los casos expresamente establecidos en la cláusula de fuerza mayor del presente documento.
- 9.3** En caso de que ARKA decida discontinuar un programa activo con capital de Inversionistas aún asignado, notificará con un mínimo de 10 días hábiles de anticipación, procederá a la liquidación del rendimiento devengado hasta la fecha de cierre y devolverá el capital íntegro a las Carteras Digitales de los Inversionistas, sin aplicar penalización por retiro anticipado en dicho supuesto.
- 9.4** ARKA se reserva el derecho de modificar los presentes Términos y Condiciones en cualquier momento. Las modificaciones entrarán en vigor a partir de su publicación en el Portal del Inversionista (my.arkaltd.io). El Inversionista es responsable de revisar periódicamente los términos vigentes. La continuación de la participación en programas activos después de la publicación de modificaciones implica la aceptación tácita de los nuevos términos.
- 9.5** Si el Inversionista no está de acuerdo con una modificación a los presentes términos, podrá solicitar por escrito la terminación de su relación con ARKA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de los cambios, conforme al procedimiento establecido en la Sección XI.

X. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN PATRIMONIAL

- 10.1** La relación patrimonial entre ARKA y el Inversionista entrará en vigor en la fecha de activación de la cuenta operativa y permanecerá vigente de manera indefinida hasta su terminación conforme a las disposiciones de esta sección.

- 10.2** El Inversionista podrá solicitar la terminación de su relación con ARKA en cualquier momento, mediante comunicación escrita a través de los canales oficiales del Portal del Inversionista o al correo electrónico soporte@arkaltd.io. La terminación será efectiva una vez que todos los programas activos hayan vencido o hayan sido liquidados conforme a sus condiciones.
- 10.3** ARKA podrá dar por terminada la relación patrimonial de manera inmediata y sin previo aviso en los siguientes supuestos: (i) provisión de información falsa o documentación apócrifa por parte del Inversionista; (ii) detección de actividades que contravengan las políticas AML o la normativa aplicable; (iii) intento de acceso no autorizado a los sistemas de ARKA; (iv) incumplimiento grave de los presentes Términos y Condiciones.
- 10.4** En caso de terminación por causa imputable al Inversionista, ARKA se reserva el derecho de retener los fondos durante el período de investigación y, en su caso, reportar la situación a las autoridades competentes. Los fondos no sujetos a investigación serán devueltos al Inversionista conforme a los procedimientos de retiro establecidos.
- 10.5** Si alguna disposición de los presentes términos fuera declarada inaplicable por autoridad competente, dicha disposición se considerará separable del resto del documento, el cual permanecerá válido y exigible en su totalidad.

XI. FUERZA MAYOR Y CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS

- 11.1** ARKA no será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones cuando dicho incumplimiento sea consecuencia directa de eventos de fuerza mayor fuera de su control razonable, incluyendo: desastres naturales, pandemias, actos de terrorismo, conflictos bélicos, fallas sistémicas en infraestructura financiera global, cambios regulatorios de aplicación inmediata, o cualquier otro evento de naturaleza extraordinaria e imprevisible.
- 11.2** Ante la ocurrencia de un evento de fuerza mayor, ARKA: (i) Notificará al Inversionista a la brevedad posible a través del Portal del Inversionista y los canales de comunicación registrados; (ii) Tomará las medidas razonables para minimizar el impacto sobre los programas activos; (iii) Comunicará el plan de acción y los plazos estimados de normalización.
- 11.3** En casos de fuerza mayor, ARKA podrá suspender temporalmente la distribución de rendimientos, el procesamiento de retiros o la activación de nuevos programas, hasta que las condiciones permitan retomar la operación normal. Durante dicho período, los rendimientos devengados continuarán acumulándose conforme a las condiciones del programa activo.
- 11.4** Si la situación de fuerza mayor persiste por un período superior a treinta (30) días calendario, ARKA y el Inversionista negociarán de buena fe un curso de acción mutuamente aceptable respecto a los programas activos y el capital asignado.

XII. ATENCIÓN A INVERSIONISTAS Y RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

- 12.1** ARKA mantiene un canal de atención dedicado a sus Inversionistas para la resolución de dudas, aclaraciones y reclamaciones relacionadas con los Programas Savings. El Inversionista podrá contactar a ARKA a través de: (i) Portal del Inversionista — sección de mensajería interna; (ii) Correo electrónico: soporte@arkaltd.io.; (iii) Sitio web: www.arkaglobalinvestments.com.

- 12.2** Toda reclamación formal deberá presentarse por escrito e incluir: nombre completo del Inversionista, número de cuenta, identificación del programa Savings en disputa, fecha y descripción detallada del motivo de la reclamación, y documentación de soporte relevante.
- 12.3** ARKA acusará recibo de la reclamación dentro de los 2 días hábiles siguientes a su recepción y emitirá una resolución dentro de los 5 días hábiles posteriores a la recepción de toda la documentación requerida. En casos de complejidad mayor, ARKA podrá ampliar el plazo de resolución, notificando al Inversionista la razón y el nuevo plazo estimado.
- 12.4** Cualquier controversia que no pueda resolverse a través del proceso de atención directa será sometida al arbitraje o a los mecanismos de resolución de disputas disponibles bajo la legislación de Santa Lucía, jurisdicción de constitución de ARKA.

XIII. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

- 13.1** ARKA tratará la información personal del Inversionista con estricta confidencialidad, conforme a los principios de protección de datos personales establecidos en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) de México y los estándares internacionales aplicables.
- 13.2** Los datos personales recopilados durante el proceso de incorporación serán utilizados exclusivamente para: verificación de identidad y cumplimiento KYC/AML, administración de la cuenta y programas activos del Inversionista, comunicaciones relacionadas con su relación patrimonial con ARKA, y cumplimiento de obligaciones legales y regulatorias.
- 13.3** ARKA no divulgará datos personales del Inversionista a terceros, excepto: (i) cuando sea requerido por autoridad competente conforme a la ley aplicable; (ii) cuando sea necesario para la prestación de los servicios contratados con proveedores de infraestructura bajo acuerdos de confidencialidad; (iii) con el consentimiento expreso del Inversionista.
- 13.4** El Inversionista tiene derecho a ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) respecto a sus datos personales, mediante solicitud escrita dirigida a ARKA a través de los canales oficiales establecidos en la Sección XIII.
- 13.5** La metodología de gestión patrimonial, los modelos de administración de capital y los parámetros de los Programas Savings son información propietaria y confidencial de ARKA. El Inversionista se compromete a no divulgar, reproducir ni compartir dicha información con terceros.

XIV. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

- 14.1** El presente documento se rige por las leyes de Santa Lucía, jurisdicción de constitución de ARKA Global Liquidity Limited. Para efectos de las relaciones con Inversionistas residentes en México, ARKA adopta como referencia los estándares de transparencia, información y protección al inversionista establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sin que esto implique que ARKA es una entidad regulada por dicho organismo.
- 14.2** Cualquier acción legal derivada del presente documento será sometida a la jurisdicción exclusiva de los tribunales competentes de Santa Lucía. El Inversionista acepta irrevocablemente dicha jurisdicción y renuncia a oponer excepciones de incompetencia territorial o de foro.

- 14.3** El idioma oficial de los presentes Términos y Condiciones es el español. En caso de discrepancia entre versiones en distintos idiomas, prevalecerá la versión en español.

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN

Al completar el proceso de incorporación en el Portal del Inversionista de ARKA Global Liquidity (my.arkaltd.io) y suscribirse a cualquier Programa Savings, el Inversionista declara expresamente haber leído, comprendido y aceptado la totalidad de los presentes Términos y Condiciones, incluyendo la divulgación de riesgos contenida en la Sección IX y las condiciones específicas del programa seleccionado.

Esta aceptación es voluntaria, informada y constituye el consentimiento pleno del Inversionista para participar en los Programas de Rendimiento ARKA Savings bajo las condiciones aquí establecidas.

Correo
soporte@arkaltd.io

Portal del Inversionista
my.arkaltd.io

Sitio Web
www.arkaglobalinvestments.com

AVISO LEGAL: Este documento ha sido elaborado por ARKA Global Liquidity Limited con inspiración en los estándares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México y las mejores prácticas de la industria de gestión patrimonial privada a nivel internacional. ARKA Global Liquidity Limited no es una institución de crédito, casa de bolsa ni intermediario financiero regulado por la CNBV México. Los Programas ARKA Savings son productos de gestión patrimonial privada administrados bajo el régimen IBC No. 20-25-00-568 de Santa Lucía. Versión 2025.